

일련번호 제25-021-처분-17호

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 배관이설 통합 건설사업관리용역 시행기준 수립 필요

소 관 부 서 ◇처 ▣부

조 치 부 서 ◇처 ▣부

내 용

1. 업무개요

◇처 ▣부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 배관이설공사 기본계획 수립 및 관리 업무를 담당하면서 배관이설공사 등의 설계용역 총괄 발주 및 관리 등 배관이설 지원 업무를 수행하고 있으며, 각 지역본부 ☆부는 배관이설공사 관리 업무를 담당하면서 공사설계, 시공발주, 공사관리, 건설사업관리용역 발주 및 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」 제55조 제3항에 따르면 발주청은 그가 발주하는 여러 건의 건설공사가 공종(工種)이 유사하고 공사현장이 인접한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 건설공사에 대한 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역을 통합하여 발주해야 한다고 되어 있다.

그리고 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 [별표 2](건설사업관리기술인수 산정방법)에 따르면 발주청이 통합건설사업관리를 시행하고자 하는 경우 각 공사

별로 산정한 기술인수의 총합과 단일 공사로 보고 산정한 총 기술인수 사이에서 해당 건설공사의 특성, 공사현장 간의 거리 등을 감안하여 산정한다고 되어 있다.

또한 「건설기술진흥법 시행규칙」 제33조 제1항에 따르면 건설사업관리를 통합할 수 있는 건설공사는 현장간의 직선거리가 20km 이내인 건설공사로 한정한다고 되어 있다.

한편 배관이설공사는 공사위치(도로, 하천, 철도 등), 공법 종류(가시설공법, 터널공법 등), 개착여부(굴착부위가 노출되는 트렌치공사와 노출되지 않는 터널공사) 등 현장여건에 따라 다양한 작업으로 구분될 수 있으나 건설사업관리용역 통합발주를 위한 공종(工種) 유사정도의 판단 기준이 없으며 법규별로 [표 1]과 같이 상이하게 구분하고 있다.

[표 1] 공종(工種)에 대한 구분

구분	내용
정부 입찰·계약 집행기준	공사의 특성에 따라 작업단계(예: 가설공사, 기초공사, 토공, 철근콘크리트, 마감공사 등)별로 구분
공사계약 종합심사낙찰제 심사기준	“세부공종”이란 물량내역서 및 산출내역서에 물량 및 단위가 표시된 최소단위 공종
건설산업기본법	건설업의 종류를 시공하는 업종, 업무분야, 업무내용으로 구분하고 있으며, 건설업종에 따라 공종그룹 종류 및 세부공사종류를 구분
건설공사 표준품셈	공통부문(가설·토공·조경·기초 등), 토목부문(도로포장·하천·터널·궤도 등), 건축부문(철골·조적·타일·목공 등), 기계설비부문(배관·덕트·보온·가스설비 등)으로 구분

이에 「건설기술진흥법 시행령」 제55조 제3항의 건설사업관리용역 통합조건 중 건설공사 공종(工種)의 유사정도를 판단할 수 있는 별도의 기준이 있는지 ㉔㉕ 부 ⅡⅡ과에 질의한 결과 공종(工種)이 유사한 건설공사는 토목, 건축, 산업환경 설비, 조경, 교량, 터널, 철도, 공항·삭도, 항만·사방간척, 도로, 댐, 상·하수도, 관개수로·매립, 부지정지, 조경, 발전·가스 및 산업설비, 기타토목공사, 전문공사 등이며, 세부공종으로는 「건설산업기본법 시행령」 [별표 1](건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용)에 제시된 종합건설공사의 예시¹⁾와 전문공사의 공사 예시 및 업무분야²⁾로 보는 것이 맞다는 답변³⁾을 받았다.

1) 도로, 항만, 교량, 철도, 지하철, 공항, 관개수로, 발전, 댐, 하천, 택지조성, 부지조성공사, 간척, 매립공사 등

아울러 건설사업관리 추진시 특별한 사정이 없는 한 통합하도록 규정하고 있는바 통합은 발주청의 재량이 아닌 의무사항이며, 통합발주로 인하여 부실 건설사업관리가 우려되는 경우(건설사업관리기술인 축소배치로 인한 안전사고 및 품질저하)에 대해서는 발주청이 판단해야 한다는 답변을 받았다.

또한 “건설엔지니어링 질의회신 및 판례집” ㉠㉡부 질의회신(ⅡⅡ과, 2019. 6. 7.)에 따르면 총연장 20km이상의 선형공사가 여러공구로 분리된 경우 인접한 공구간의 직선거리가 20km이내이나 첫 번째 공구와 마지막 공구의 거리가 20km이상인 경우에도 건설사업관리용역을 통합해야 하는지 질의한 결과 현장 간의 직선거리가 모두 20km 이내일 경우에 한정하여 건설사업관리를 통합하는 것이라고 회신하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3년간 지역본부의 배관이설 공사는 총 43건으로 [표 2]와 같고 통합건설사업관리용역은 총 16건으로 [표 3]과 같다.

[표 2] 배관이설공사 현황

구분	사업수(연장)		
	KOGAS 부담	시행청 부담 ¹⁾	합계
22년	??개소(??km)	??개소(??km)	??개소(??km)
23년	??개소(??km)	??개소(??km)	??개소(??km)
24년	??개소(??km)	??개소(??km)	??개소(??km)
25년 계획	??개소(??km)	??개소(??km)	??개소(??km)

주: 1. 도로, 하천 등 배관 점용허가권자가 아닌 시행청(원인자)의 사유로 배관이설시 시행청이 비용을 부담

자료: ‘23 ~ ‘25년 “배관이설 기본계획보고”를 재구성

[표 3] 배관이설 분야 통합건설사업관리용역 현황(‘25.10.16 기준)

2) 토공사(굴착·성토·절토·흙막이공사 등), 포장공사(아스팔트콘크리트포장공사, 시멘트콘크리트포장공사 등) 등
3) 처리기관 접수번호 2AA-2510-0039206(2025. 11. 03.) “건설기술진흥법 시행령 해석 문의”

연번	계약일자	통합 건설사업관리용역 계약명
1	'25.07	㉠㉡공사 외 1건
2	'24.10	㉠㉢공사
3	'24.07	㉠㉣공사
4	'24.07	㉠㉤공사
5	'24.04	㉠㉥공사 포함 3건
6	'24.03	㉠㉦공사
7	'24.02	㉠㉧공사
8	'24.01	㉠㉨공사
9	'23.07	㉠㉩공사
10	'23.05	㉠㉪공사 감독권한대행 등
11	'23.04	㉠㉫공사
12	'23.02	㉠㉬공사
13	'22.11	㉠㉭공사
14	'22.10	㉠㉮공사
15	'22.07	㉠㉯공사
16	'22.03	㉠㉰공사

자료: '22 ~ '25년 배관이설 용역계약 중 통합건설사업관리용역 재구성

건설사업관리용역은 공종 유사여부, 현장간 거리 산출, 건설공사 특성에 따른 기술인 배치 및 사업기간의 중복정도에 따른 용역비 비교 등에 대하여 검토 후 통합여부를 판단해야 하나 시행기준이 부재하여 사업소별 자체 검토 후 시행 중이다.

한편 건설사업관리용역 통합 검토가 미흡할 경우 현장여건⁴⁾에 따라 예산이 낭비되거나 미통합으로 절감기회를 놓칠 수 있으며 공사특성 및 공사현장 간의 거리 등을 감안하지 못하여 기술인 배치가 부족할 경우 공사품질 및 안전관리 등 건설관리 부실이 우려된다.

4) 용역 통합시 중복되는 기본업무에 대한 투입 기술인이 감소될 수 있으나 대상공사의 착(준)공일 차이 등으로 사업 중복기간이 짧거나 없을 경우 기술인이 추가 배치될 수 있음

관계부서 의견 ◇처 ▣부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◇처장은

배관이설공사 건설사업관리용역 통합발주 시 유사공종 판단, 현장간 거리, 사업별 중복기간, 예산절감 여부 등 건설사업관리용역 통합의 적절성을 검토할 수 있도록 배관이설공사 통합 건설사업관리용역 시행기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

◇처 ▣부